派遣事業開始以後の手続等は・・・

1　許可有効期間の更新

労働者派遣事業の新規許可の有効期間は３年です(当該更新後の許可の有効期間は５年となり、以後同様となります。)。有効期間満了後も引き続き労働者派遣事業を行おうとする場合は、許可の有効期間の更新申請を行う必要があります。

更新申請に当たっては、以下の点に留意してください。

・　更新申請は、有効期間満了日の３か月前までに行う必要があります。事前に十分な余裕をもって都道府県労働局へご相談ください。

・　申請書には、手数料［５万５千円×労働者派遣事業所数］としての収入印紙を貼付する必要があります。

・　許可の有効期間更新の手続、要件等は、新規許可の際とほぼ同様ですが、提出書類を省略できるものがあります(31、32 ページ参照)。

・　基準資産額又は自己名義の現金・預金の額が増加する旨を申し立てるときは、公認会計士又は監査法人による監査証明を受けた中間決算又は月次決算に加え、公認会計士又は監査法人による「合意された手続業務」を実施した中間決算又は月次決算でも可能となります。

・　小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置

小規模派遣元事業主であって通常の財産的基礎の要件を満たさない方に係る財産的基礎に関する判断については以下のとおりです。

ただし、平成 28 年９月 30 日以降は、①改正法附則第６条第１項の規定により引き続き行うことができることとされ、平成 27 年９月 30 日以降、暫定的な配慮措置により許可を受けて労働者派遣事業を行っている方、及び②①以外の方で平成 27 年９月 30 日から平成 28 年９月 29 日までの間に、暫定的な配慮措置により新規許可又は許可の更新を受けて労働者派遣事業を行っている方(平成 28 年９月 29 日までに事業主管轄労働局に対して許可の有効期間の更新に係る申請を行い、当該申請が受理されている方も含む。)からの申請に限ります。

ａ　１つの事業所(労働者派遣事業を実施する事業所のみではなく、当該事業主の労働者の勤務する場所又は施設を含む。)のみを有し、常時雇用している派遣労働者が 10 人以下である中小企業事業主の財産的基礎(当分の間の措置)の判断については、以下のとおりです。

（ａ）資産の総額から負債の総額を控除した額について 1,000 万円以上であること

（ｂ）(ａ)の基準資産額が、負債の総額の７分の１以上であること

（ｃ）事業資金として自己名義の現金・預金の額が 800 万円以上であること

・　更新申請の直前の有効期間内において、「キャリア形成支援制度を有すること」について許可の基準を満たす実施状況であったかを確認するとともに必要な指導を行い、例えば、計画はあっても実施されておらず、指導しても是正されないような義務違反がみられた場合は、許可基準を満たしていないとして、許可を更新しないこととなります。

・　雇用安定措置について、更新申請の直前の有効期間内において、許可基準を満たす実施状況であったかを確認するとともに必要な指導を行い、それでも実施されないような義務違反が見られた場合、許可を更新しないこととなります。

2　変更の届出

事業の開始後、次に掲げる変更等の事項が生じた場合は、派遣元事業主は、事業主管轄労働局へ次の手続を行っていただく必要があります。

事　　項	手　　続
①氏名又は名称 ②住所 ③代表者の氏名 ④代表者を除く役員の氏名 ⑤役員の住所 ⑥労働者派遣事業所の名称　※ ⑦労働者派遣事業所の所在地　※ ⑧労働者派遣事業を行う事業所における特定製造業務への労働者派遣の開始・終了※ ⑨派遣元責任者の氏名　※ ⑩派遣元責任者の住所　※ の変更 ⑪労働者派遣事業を行う事業所の新設　※（注３） ⑫労働者派遣事業を行う事業所の廃止　※	○変更届出（事後10日以内、ただし⑨及び⑩は30日以内、変更に伴い変更届出関係書類として登記事項証明書を添付する場合の変更の届出については、当該変更に係る事項のあった日の翌日から起算して30日以内） ○許可証書換申請（①、②、⑥又は⑦の変更の場合、上記変更届出と併せて行ってください。）
○労働者派遣事業の廃止	○事業廃止届出（事後10日以内）

（注１）※印は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局（事業所管轄労働局）でも可能な手続です。

（注２）各手続に必要な書類は、31、32 ページを参照。

（注３）事業所を新設する場合は、事前に十分な余裕をもって管轄労働局にご相談ください。また、労働者派遣事業を行う事業所を新設する場合（２の⑪）は、「許可基準」の所定の要件を満たす必要があります（労働者派遣事業許可条件通知書に記載）。

3　事業廃止の届出

派遣元事業主は、労働者派遣事業を廃止したときは、当該廃止の日の翌日から起算して 10 日以内に、労働者派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を添えて事業主管轄労働局に労働者派遣事業廃止届出書（様式第８号）を提出する必要があります。

4　許可証の備付、再交付及び返納等

（１）許可証の備付

・　派遣元事業主は労働者派遣事業許可証を、当該事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があった場合は提示しなければなりません。

・　派遣元事業主は、自己の名義をもって他人に労働者派遣事業を行わせてはなりません。

（２）許可証の再交付、返納

次の事項が発生した場合、事業主管轄労働局へ許可証の再交付や返納の手続が必要です。

事　　項	手　　続
○許可証の亡失、滅失　（注１） ○許可証の返納事由の発生　（注２）	○許可証の再交付申請（速やかに） ○許可証の返納 （返納事由の発生後10日以内）

（注１）事業所管轄労働局でも手続可能です。

(注２)許可証の返納事由は、①許可が取り消されたとき、②許可の更新手続をせず有効期間が満了したとき、③許可証の再交付を受けた場合で、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき、④労働者派遣事業を行う事業所を廃止したとき、のいずれかです。

５　個人事業主が死亡した場合

労働者派遣事業を行う個人事業主が死亡した場合は、10 日以内に、その同居の親族又は法定代理人からその旨を事業主管轄労働局に届け出てください。その場合、当該事実のあった日現在有効な労働者派遣契約については、当該届出者の責任において当該事実のあった日から 30 日間継続しても差し支えないものとしています。また、引き続き事業を実施しようとする場合には、この期間内に、労働者派遣事業の許可申請を行ってください。

６　法人の合併等の際の取扱い

法人の合併等に際し、消滅する法人(以下「消滅法人」という。)が労働者派遣事業の許可を有しており、当該消滅法人の事業所において、合併後存続する法人(以下「存続法人」という。)又は合併により新たに設立される法人(以下「新設法人」という。)が、引き続き労働者派遣事業を行おうとする場合等には、次の手続を行うことが必要です。

イ　吸収合併の場合

(イ) 合併前に存続法人が労働者派遣事業の許可を受けておらず、かつ、消滅法人が許可を受けている場合で、合併後に存続法人が労働者派遣事業を行う場合

存続法人による新規許可申請が必要となります。その際、労働者派遣事業の許可の期間に空白が生じることを避けるため、合併の日付と同日付けで許可することが可能となるよう、合併を議決した株主総会議事録等合併が確実に行われることを確認できる書類を添付して、存続法人において事前に許可申請を行ってください。

(ロ) 合併前に存続法人が許可を受けている場合で、合併後に存続法人が労働者派遣事業を行う場合

新規許可申請を行う必要はありませんが、必要に応じて、法人の名称等の変更届出や、事業所の新設に係る届出を行ってください。

(ハ) (ロ)の場合において、存続法人及び消滅法人が合併前に許可を受けており、かつ、当該消滅法人の事業所において、合併後に存続法人が引き続き労働者派遣事業を行う場合

① 当該合併により、合併後の存続法人の事業所数が、合併前の存続法人及び消滅法人の事業所数を合算した数以下であるときは、許可基準の特例として、第２の３許可基準のニ(イ) a にかかわらず、当該事業所の新設をすることができます。

② 当該合併により、合併後の存続法人の事業所数が、合併前の存続法人及び消滅法人の事業所数を合算した数を超えることとなるときは、第２の３許可基準のニ(イ) a のとおりとなります。

ロ　新設合併の場合

新設合併の場合(合併する法人がすべて解散し、それと同時に新法人が成立する場合)、合併後に新設法人が労働者派遣事業を行うときは新規許可申請が必要です。

この場合、イ(イ)と同様の手続により事前に許可申請を行うこととなりますが、申請時には新設法人の主体はないため、特例的に合併後の予定に基づいて申請書等を記載するものとし、新設法人設立後、予定どおり設立された旨を報告してください。

なお、すべての消滅法人が合併前に許可を受けており、かつ、当該消滅法人の事業所において、合併後に新設法人が引き続き労働者派遣事業を行うときであっても、財産的基礎に関する判断に係る許可基準については、通常どおりとなります。

ハ　吸収分割の場合

既に存在する他の法人に、分割する法人の営業を承継させる吸収分割の場合には、イに準じます。

なお、分割する法人について事業所数等が変更したときは、変更の届出又は事業の廃止の届出を行うことが必要です。

ニ　新設分割の場合

分割により新たに創設した法人(以下「分割新設法人」という。)に、分割する法人の営業を承継させる新設分割(会社法第２条第 30 号)の場合には、分割する法人が労働者派遣事業の許可を有している場合であっても、分割新設法人が労働者派遣事業を行う場合は新規許可が必要となり、ロに準じて取り扱うこととなります。

なお、分割する法人について事業所数等が変更したときは、変更の届出又は事業所の廃止の届出を行うことが必要となります。

ホ　営業譲渡、譲受の場合

ハに準じた取扱いとなります。

7　事業報告等

・　派遣元事業主は、下記の報告書類を、それぞれ定められた期限までに事業主管轄労働局へ提出しなければなりません。

※労働者派遣事業報告書の提出期限は、年度報告及び６月１日現在の状況報告ともに、毎年６月 30 日となります。また、法第 30 条の４第１項の労使協定を締結した派遣元事業主は、事業報告書に当該協定の写しを添付しなければなければなりません。

報告内容	報告の単位	提出期限
労働者派遣事業報告	事業所ごと	毎年６月 30 日
労働者派遣事業収支決算書	事業所ごと	毎事業年度経過後３か月以内
関係派遣先割合報告書	事業主	毎事業年度経過後３か月以内
海外派遣届出書	事業主	海外派遣の実施前

※　報告様式は、労働局から入手するか、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenyouryou_00003.html)から入手してください。